

過失に関する次の各【見解】についての後記アからオまでの各【記述】のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【見 解】

- A説：過失の本質は、結果の発生を予見することができたのに、精神を緊張させずにこれを予見しなかったことにある。
- B説：過失の本質は、社会生活上必要な注意を怠り、結果を回避するための適切な措置を採らなかったことにあり、その前提として、構成要件の結果及び因果経過の基本部分に対する具体的な予見可能性が必要になる。
- C説：過失の本質は、B説と同様であるが、結果に対する具体的な予見可能性を必要とせず、一般人に対して何らかの結果回避措置を命じるのが合理的であるといえる程度の危機感があれば足りる。

【記 述】

- ア. A説からは、いわゆる信頼の原則を過失犯に適用する余地はない。
- イ. A説は、故意犯と過失犯は客観面が共通であり、両者は主観面において区別されるとの見解と親和的である。
- ウ. B説に対しては、結果回避のための適切な措置と行政取締法規が定める義務とを区別するのは困難であり、行政取締法規の義務違反が刑法上の過失になってしまうとの批判が可能である。
- エ. B説に対しては、自動車運転はそれ自体危険な行為であり、いかなる運転行為からも死傷結果が生じ得る以上、容易に予見可能性が認められ、過失犯の成立範囲が広くなりすぎるとの批判が可能である。
- オ. C説に対しては、構成要件該当事実に関する具体的な予見可能性がないにもかかわらず、漠然とした危機感だけで過失責任を追及することは責任主義に反するとの批判が可能である。

1. ア ウ 2. ア エ 3. イ ウ 4. イ オ 5. エ オ

No59	過失	正答率
共通R4-14	正解 2	76%

ア 誤っている

信頼の原則とは、他人の適切な行動を信頼することが相当な場合、その不適切な行動により結果が生じたとしても過失犯は成立しないとする考え方をいう。信頼の原則はB説（新過失論）から、結果回避義務を否定する原理として主張されたものであるが、A説（旧過失論）からも、（結果予見義務の前提としての）結果予見可能性を否定する原理として用いられている。したがって、A説からも、いわゆる信頼の原則を過失犯に適用する余地はある。

イ 正しい

A説（旧過失論）は、過失の本質は「結果の発生を予見することができたのに、精神を緊張させずにこれを予見しなかった」という行為者の精神状態であるから、行為者の非難可能性を基礎づける主観的要素であるとし、過失を、故意と並ぶ責任要素と捉えている。このA説（旧過失論）の多くは、結果無価値論を基礎としているといわれる。結果無価値論は、違法性の本質は法益侵害であるから、違法判断は客観的事実に基づき判断され、行為者の主観は原則として違法判断に影響しないと考える立場であり、この結果無価値論を徹底する立場は、故意犯と過失犯は客観面が共通であり、両者は主観面において区別されると考えている。よって、A説（旧過失論）は、故意犯と過失犯は客観面が共通であり、両者は主観面において区別されるとの見解と親和的であるといえる。

ウ 正しい

B説（新過失論）は、過失犯の本質を「社会生活上必要な注意を怠り、結果を回避するための適切な措置を採らなかったこと」、すなわち結果回避義務違反とする見解である。このB説（新過失論）に対しては、結果回避のための適切な措置と行政取締法規が定める義務とを区別するのは困難であり、行政取締法規の義務違反が刑法上の過失になってしまうとの批判がある。

エ 誤っている

B説（新過失論）は、過失犯の本質を結果回避義務違反とする見解であり、具体的な結果回避義務を設定することにより、過失の実行行為の内容を明確にしようとする考え方である。自動車運転が危険な行為であり、いかなる運転行為からも死傷結果が生じ得る以上、容易に予見可能性が認められるとしても、B説（新過失論）によれば、結果回避義務違反がなければ過失は認められないので、過失犯の成立範囲が広くなりすぎるとの批判は当たらない。本記述は、過失の本質を結果予見義務違反に求めるA説（旧過失論）に対する批判である。

オ 正しい

C説（新・新過失論）は、過失の本質はB説（新過失論）と同様であるが、「結果に対する具体的な予見可能性を必要とせず、一般人に対して何らかの結果回避措置を命じるのが合理的であるといえる程度の危機感があれば足りる」とする見解であり、危機感説とも呼ばれる。この説は、特に公害などの企業災害において企業側の過失責任を積極的に追及することを狙いとして、注意義務の内容を拡大したものである。このC説（新・新過失論）に対しては、構成要件該当事実に関する具体的な予見可能性がないにもかかわらず、漠然とした危機感だけで過失責任を追及することは責任主義に反するとの批判が可能である。

以上により、誤っている記述はアとエであり、したがって、正解は肢2となる。